平南县丹竹镇东山村“4·26”车辆碾压死亡事故调查报告

2022年4月26日09时30分左右，在平南县丹竹镇东山村邓*中的汽车修理店内发生一起车辆碾压事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经平南县人民政府授权，4月27日,平南县应急管理局牵头成立了平南县丹竹镇东山村“4·26”车辆碾压死亡事故调查组（以下简称调查组）。调查组由县应急局、县总工会、县公安局、县司法局、县人社局、县交运局、县市场监管局、县群工部、丹竹镇人民政府等部门组成，并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、调阅有关资料和对相关人员进行询问，查清了事故发生的经过、原因及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况，初步认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，提出了防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）平南县丹竹镇枢中修理店概况

平南县丹竹镇枢中修理店成立于2016年，统一社会信用代码：92450821MA5MM3HL4Q（1-1）；经营者（负责人）：邓*

中；类型：个体工商户；注册日期：2016年07月04日；组成形式：个人经营；登记机关：平南县市场监督管理局；登记状态：存续（在营、开业、在册）；经营场所：平南县丹竹镇东山村水柘岭屯；经营范围：汽车修理服务、电焊服务、汽车配件零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该汽车修理店未在平南县交通运输局进行备案。该修理店雇请有工人2人，分别是何*森和覃*平。

（二）事故发生相关人员基本情况

邓*中，男，汉族，1964年12月06日出生，居民身份证号：45252419641206****，家庭住址：广西平南县丹竹镇东山村塘岭二屯*号，是平南县丹竹镇枢中修理店负责人，从事汽车修理服务、电焊服务、汽车配件零售工作。

（三）事故发生车辆基本情况

事故车辆为江淮牌重型平板自卸货车，车牌：桂R59**0，车辆型号：江淮牌HFC3311P1K6H41**，车辆识别代号：LJ13R6FK3J33018**，发动机号：1418A0094**，使用性质：货运，总质量31000kg，核定载质量：15420kg，机动车状态：正常，机动车登记所有人：欧*华。

事故发生时，车辆没有装载货物，2022年3月该车辆（桂R591**)已经卖给平南县盛世名城对面的废旧回收店。由于罗*宗的车辆（桂R19**0）要换副梁，罗*宗就与该废旧回收店的老板协商，以1500元价格收购该货车（桂R59**0)的副梁。4月25日罗*宗叫其弟罗*文从废旧回收店把该货车（桂R59**0)

开到平南县丹竹镇枢中修理店换副梁。

二、事故发生经过和救援情况

(一)事故发生经过

2022年4月26日8时左右，平南县丹竹镇枢中修理店负责人邓*中和工人覃*平、何*森正在修理车牌为桂R59**0江淮牌重型平板自卸货车，将该车辆的副梁切割下来换到另外一辆货车上使用。当时覃*平负责切割该辆货车的副梁，邓*中和何*森负责将副梁吊到另外一辆货车上。大约9时左右，将副梁吊离之后，覃*平就叫邓*中上车桂R59**0货车试启动车辆，邓*中上车后扭动钥匙打火，发现电源不通电，启动不了。覃*平就叫何*森检查一下桂R59**0货车的电源线路，何*森检查后发现该货车电瓶的电桩头已断，于是将电桩头接回电源。何*森叫邓*中再上车打火启动，邓*中上车后，将挂挡器挂到空挡，启动后发现气表没有气压，然后就在该车驾驶室上点燃一根烟抽，约20秒钟后，邓*中没有将车辆熄火就跳下车走到车后面观察情况。就在这时，邓*中听到桂R59**0货车有档位入档的声音，紧接着货车自动向前开去，把正在车辆右后轮的前后轮之间作业的何*森带进车底，覃*平发现后大声叫喊“停车”，邓*中马上跑回车头爬上驾驶室踩刹车并将挂挡器挂回空挡。邓*中将该车辆熄火下车，这时货车已经向前开出了几米远，何*森被货车右后轮碾压到头部及身体。

（二）事故救援情况

看到何*森被货车右后轮碾压，邓*中立即拨打120急救电话

和110报警电话，大概10分钟左右丹竹卫生院医生赶到现场，接着丹竹派出所民警和丹竹镇政府工作人员赶到现场，并开展救援处置工作。经医生现场抢救，确认何*森已无生命体征。

（三）事故善后情况

事故发生后，丹竹镇政府就赔偿问题多次组织双方进行调解，经当事人双方协商同意，于2022年4月27日签订了赔偿协议书。邓*中分三次支付赔偿款给死者何*森家属共计人民币陆拾万元整。赔偿款已于2022年6月1日全部到位。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

该事故造成1人死亡。死者名叫何*森，男，汉族，48周岁，身份证号码：452525197311118****，广西容县石寨镇独石村*人，是平南县丹竹镇枢中修理店的工人。

（二）事故直接经济损失

该事故造成直接经济损失人民币约62万元。

四、事故发生的原因及性质

1.事故发生的直接原因：邓*中在没有检查确认车辆的安全稳定性情况下启动车辆，没有在驾驶室控制车辆运行，也没有拉动制动刹车，并且自行下车走到车后面观望，在车辆自动前进时，车辆没有得到有效制动，导致正在该车辆右后轮的前后轮之间作业的何*森躲闪不及被碾压死亡。

2.事故发生的间接原因：①、平南县丹竹镇枢中修理店负责人邓*中，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组

织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；在启动车辆后未拉起制动刹车，存在操作不当的行为。②、工人何*森未接受过安全教育培训合格就上岗作业，安全意识淡薄，自我保护意识不强。

3.事故性质：综合分析，这是一起现场安全监管缺失、安全管理混乱、工人安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

五、对事故责任人员的责任认定及处理建议

（一）邓*中，平南县丹竹镇枢中修理店负责人。安全生产管理不到位，未制定安全生产管理制度和操作规程，未对自己的员工进行安全培训教育，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）项的规定，对事故发生负有主要责任。建议由平南县应急管理局依法对其作出行政处罚。

（二）何*森，未经过安全教育培训合格就上岗作业，安全意识淡薄，自我保护意识不强，对事故发生负有一定责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

六、事故防范及整改措施建议

为了深刻吸取本次事故教训，强化落实安全生产主体责任，增强安全意识，举一反三，防范和减少各类事故，特提出如下防范建议:

（一）吸取事故教训，开展事故隐患排查治理。各要深刻吸取此次事故教训，加强安全意识。全面履行安全生产主体责任，充分认识作业风险，制定完善安全生产方案，加强作业过

程风险管控，确保安全生产。规范从业人员安全行为，强化作业现场的安全管理，并举一反三，对作业现场的事故隐患进行认真排查，确保安全隐患整改到位，坚决遏制安全生产事故再次发生。

（二）落实企业安全生产主体责任。一是强化从业人员安全生产意识、法律意识，依照法律法规持证上岗；二是强化作业现场安全管理，按照安全管理规定和操作规程，规范安全作业，实现生产安全；三是强化作业人员安全教育培训，使从业人员掌握必要的安全知识，增强自我保护能力。

（三）切实履行部门监管职责。各有关监管部门要加大监管检查力度，落实安全生产“三个必须”和“谁审批、谁监管、谁负责安全”的原则，认真落实好安全生产相关法律法规，全面履行安全生产监督监管责任，通过开展约谈、全面专项整治等工作，提醒企业做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、切实做好安全生产工作。

平南县丹竹镇东山村“4·26”车辆碾压

死亡事故调查组（代章）

2022年6月23日